

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1387/2531

นายชำ ทูเกาะ

โจทก์

นางสมหมาย ทูเกาะหรือสีม่วงหรือศรี
ม่วง

ผู้ร้อง

นางสายทอง สร้อยสูงเนินหรือทูเกาะ

จำเลย

นางสายทอง สร้อยสูงเนินหรือทูเกาะ
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลพอที่จะชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้งดหรือทุเลา
การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์และทนายผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 170)

คดีสืบเนื่องจากศาลฎีกาพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง
แปลง ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง ต่อมานางสมหมายทูเกาะหรือสีม่วงหรือศรีม่วง ผู้ร้อง
ยื่นคำร้องว่า โจทก์ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ผู้ร้องเป็นบุตรคนหนึ่งของโจทก์และเป็น
ทายาทของโจทก์ ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ จำเลยแถลง
คัดค้านว่าการฟ้องขับไล่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของโจทก์ ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอเข้ามา
เป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดกของโจทก์

สิทธิในการบังคับคดีมิใช่สิทธิเฉพาะตัวจึงตกทอดได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 ผู้ร้องในฐานะทายาทจึงมีสิทธิเข้าบังคับคดีนี้ต่อไปได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 153,159)

เจ้าพนักงานบังคับคดีอ้างว่า จำเลยและบริวารยังไม่ออกไปจากที่ดินพิพาท จึงขอให้ศาลออกหมายจับจำเลยและบริวาร ศาลชั้นต้นได้ออกหมายจับแล้ว (อันดับ 164 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันควรที่จะให้งดหรือทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันควรที่จะให้งดหรือทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ